POORTLAND® nv/sa

ALGEMENE VERKOOPS- EN PLAATSINGSVOORWAARDEN

B2B · PROFESSIONELE KLANTEN (versie 18/08/2026)

Deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor klanten die handelen in het kader van hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Zij zijn opgesteld met aandacht voor de Belgische B2B-regels inzake onrechtmatige bedingen en betalingsachterstand.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, verkopen, leveringen en plaatsingen van Poortland nv/sa aan professionele klanten. Bijzondere voorwaarden in de offerte of bestelbon hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.

1.2. Deze voorwaarden zijn slechts tegenwerpelijk wanneer zij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant werden meegedeeld en door de klant werden aanvaard. De algemene of aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing voor zover Poortland ze voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Geen enkele bepaling creëert een onweerlegbaar vermoeden van kennisname of aanvaarding.

1.3. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere belastingen of heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.4. Indien een bijzonder btw-regime of verlaagd tarief wordt gevraagd, verstrekt de klant tijdig de wettelijk vereiste gegevens en bewijsstukken. Een wettelijk verplichte fiscale regularisatie wordt doorgerekend aan de partij die de belasting volgens de wet verschuldigd is.

1.5. De offerte is geldig gedurende de daarin vermelde termijn. Na aanvaarding blijft de overeengekomen prijs gelden behoudens een uitdrukkelijk overeengekomen prijsherzieningsmechanisme, een schriftelijke wijziging van de opdracht of de wettelijke regeling inzake gewijzigde omstandigheden.

2. BESTELLING

2.1. Monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens zijn beschrijvend. Beperkte technisch onvermijdelijke of gebruikelijke afwijkingen die de overeengekomen functionaliteit of essentiële kenmerken niet aantasten, geven geen recht op weigering of schadevergoeding. Poortland blijft aansprakelijk voor afwijkingen die een contractuele tekortkoming vormen.

2.2. Door de klant opgegeven maten, plannen, specificaties en technische gegevens worden gebruikt als productie- en uitvoeringsbasis. De klant is aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste of onvolledige gegevens voor zover Poortland de fout niet kende en redelijkerwijs niet behoorde te kennen.

2.3. Wanneer Poortland maten berekent op basis van door de klant aangeleverde plannen zonder controle van de werkelijke toestand, draagt de klant het risico van afwijkingen tussen plan en werkelijkheid, behalve wanneer de schade het gevolg is van een eigen fout van Poortland.

2.4. Na een opmeting door Poortland meldt de klant onmiddellijk iedere wijziging van de toestand die de maatvoering, productie of plaatsing kan beïnvloeden. Redelijke meerkosten en termijnverlengingen die rechtstreeks uit zulke wijzigingen voortvloeien, worden aan de klant toegerekend nadat Poortland hem daarover heeft geïnformeerd.

3. LEVERING EN AFHALING

3.1. Bij verkoop uit voorraad kunnen goederen op het overeengekomen tijdstip worden afgehaald tegen betaling volgens de overeengekomen betalingsmodaliteiten.

3.2. Levering op locatie gebeurt tegen de overeengekomen vergoeding en volgens de overeengekomen planning.

3.3. Wanneer levering of plaatsing door overmacht of een andere niet aan Poortland toerekenbare verhindering niet op de geplande datum kan gebeuren, stelt Poortland de klant zo spoedig mogelijk in kennis en wordt een nieuwe redelijke datum overeengekomen. Artikel 10 is van toepassing.

3.4. Wanneer levering of plaatsing niet kan plaatsvinden door een aan de klant, diens aangestelden of andere door hem ingeschakelde aannemers toe te rekenen oorzaak, kan Poortland de reeds geproduceerde of gereserveerde materialen en de aantoonbare bijkomende kosten factureren. Eventuele opslag-, wachttijd- of herplanningskosten moeten redelijk zijn en verband houden met de werkelijk ontstane last.

3.5. Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn bindend wanneer zij uitdrukkelijk als bindend zijn vermeld. Andere planningen zijn redelijke streefdata. Een overschrijding geeft pas aanleiding tot ontbinding of schadevergoeding wanneer zij aan Poortland toerekenbaar is, wezenlijk is en Poortland na een passende ingebrekestelling en redelijke hersteltermijn in gebreke blijft, behoudens wanneer een hersteltermijn volgens de wet of de aard van de verbintenis niet vereist is.

3.6. Alle geleverde goederen blijven, voor zover juridisch mogelijk, eigendom van Poortland tot volledige betaling van alle bedragen die voor de betrokken goederen verschuldigd zijn. De klant zal goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig bewaren en niet vervreemden of bezwaren. De risico-overgang gebeurt volgens de overeengekomen Incoterm of, bij gebrek daaraan, bij levering aan de klant.

4. PLAATSINGEN

4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen staat de klant in voor vergunningen, meldingen en toelatingen die verband houden met zijn terrein, gebouw of exploitatie. Poortland blijft verantwoordelijk voor vergunningen, erkenningen en wettelijke verplichtingen die volgens de wet specifiek op haar rusten.

4.2. Plaatsingen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijs of het overeengekomen tarief en volgens de afgesproken planning. Wijzigingen in planning of uitvoering worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

4.3. De klant zorgt voor vrije, veilige en tijdige toegang tot de werkzone, voor noodzakelijke nutsvoorzieningen indien overeengekomen en voor coördinatie met andere aannemers. Extra wachttijd, ontruiming of herplanning door een aan de klant toerekenbare oorzaak kan tegen een redelijk vooraf meegedeeld of gebruikelijk tarief worden aangerekend.

4.4. De offerte voor grondwerken is gebaseerd op de meegedeelde en redelijk waarneembare toestand van de ondergrond. Indien de werkelijke ondergrond wezenlijk moeilijker blijkt door niet vooraf kenbare obstakels, informeert Poortland de klant en worden noodzakelijke bijkomende werken en de prijsimpact in beginsel vooraf afgestemd.

4.5. De klant verstrekt alle beschikbare informatie over leidingen, kabels, tanks, funderingen en andere ondergrondse of verborgen elementen. Schade veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende informatie komt voor rekening van de klant voor zover Poortland geen eigen fout heeft begaan en geen wettelijke verificatieplicht heeft geschonden.

5. WAARBORG EN GEBREKEN

5.1. Door Poortland geleverde en geplaatste metalen constructies die door Poortland tegen roest zijn behandeld en gelakt, genieten een commerciële garantie van 10 jaar tegen doorroesten en op de lakkwaliteit, te rekenen vanaf levering of plaatsing. Uitgesloten zijn normale slijtage, oppervlakkige roest zonder doorroesten, corrosie aan scharnieren, sloten en andere slijtagepunten, ondergrondse corrosie, mechanische beschadiging, onvoldoende onderhoud en externe schadeoorzaken.

5.2. Door Poortland geplaatste elektrische leidingen genieten, tenzij de offerte of bestelbon een langere termijn vermeldt, een commerciële garantie van één jaar vanaf levering of plaatsing.

5.3. Door Poortland geplaatste aandrijvingen en elektrische of elektronische materialen genieten, tenzij de offerte, bestelbon of fabrieksgarantie anders bepaalt, een commerciële garantie van twee jaar vanaf levering of plaatsing.

5.4. Een garantie dekt herstel of vervanging van het gebrekkige onderdeel volgens de daarin vermelde voorwaarden en beperkt geen aansprakelijkheid die op grond van dwingend recht niet kan worden uitgesloten.

5.5. Voor interventies binnen de commerciële garantie kan Poortland verplaatsings- en arbeidskosten aanrekenen wanneer het gebrek niet aan Poortland of het geleverde product is toe te rekenen of wanneer de garantievoorwaarden dit uitdrukkelijk bepalen. Vooraf wordt zoveel mogelijk meegedeeld welke kosten kunnen ontstaan.

5.6. Niet gedekt zijn gebreken of schade door verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, ongeoorloofde wijzigingen of herstellingen door derden, externe beschadiging, grondverzakking, overstroming, aardbeving, extreme weersomstandigheden of andere externe oorzaken, behalve voor zover Poortland wettelijk aansprakelijk is voor een eigen fout.

5.7. Zichtbare gebreken of transportschade worden bij levering of plaatsing onmiddellijk en uiterlijk binnen acht kalenderdagen schriftelijk gemeld. Verborgen gebreken worden schriftelijk gemeld binnen een redelijke termijn na ontdekking. Een laattijdige melding kan slechts tot verlies van rechten leiden voor zover Poortland daardoor daadwerkelijk in haar bewijs- of herstelmogelijkheden is benadeeld of voor zover een geldige wettelijke of contractuele vervaltermijn van toepassing is.

6. PRIJZEN

6.1. De prijs wordt bepaald in de offerte en bestelbon en omvat uitsluitend de daarin omschreven goederen en prestaties. Meerwerken, wijzigingen of bijkomende prestaties worden afzonderlijk aangerekend volgens vooraf overeengekomen of, bij gebrek daaraan, redelijke marktconforme tarieven.

6.2. Een prijsherziening kan alleen worden toegepast wanneer zij uitdrukkelijk in de offerte of bestelbon is overeengekomen en steunt op objectieve parameters die de werkelijke evolutie van relevante materiaal-, energie-, transport- of loonkosten weerspiegelen. Poortland verstrekt op verzoek een redelijke toelichting over de berekening. Een eenzijdige prijswijziging zonder geldige reden is uitgesloten.

7. BETALINGEN

7.1. Betalingen gebeuren uitsluitend op een door Poortland schriftelijk meegedeeld bankrekeningnummer. Wijzigingen van bankgegevens dienen door de klant te worden geverifieerd via een gekend communicatiekanaal.

7.2. Een betwisting schorst uitsluitend het ernstig en gemotiveerd betwiste gedeelte van een factuur. Het niet-betwiste gedeelte blijft betaalbaar op de vervaldag. De klant mag geen kennelijk disproportioneel bedrag opschorten in verhouding tot het betwiste gebrek.

7.3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is bij de bestelling een voorschot van 30% van de totaalprijs verschuldigd. De overige betalingsschijven en vervaldata staan in de offerte, bestelbon of factuur. Wanneer geen betalingstermijn is vermeld, geldt de wettelijk toepasselijke termijn voor handelstransacties.

7.4. Bij niet-tijdige betaling is, zonder afbreuk aan dwingende regels, van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke interest voor betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002, berekend op het onbetaalde bedrag. Daarnaast is de wettelijk voorziene forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van EUR 40 verschuldigd, zonder afbreuk aan het recht van Poortland op vergoeding van redelijke bijkomende invorderingskosten voor zover wettelijk toegestaan en aantoonbaar.

7.5. Een foutief toegepast btw-tarief wordt geregulariseerd wanneer de fiscale wetgeving dit vereist.

7.6. Voor interventies buiten garantie met een netto interventiewaarde van minder dan EUR 150 kan een administratiekost van EUR 15 exclusief btw worden aangerekend, mits deze kost vóór de interventie aan de klant is meegedeeld.

8. ANNULATIE, VERBREKING, KLACHTEN EN ALGEMEEN

8.1. Indien de klant een bestelling annuleert zonder tekortkoming van Poortland, is Poortland gerechtigd tot vergoeding van de redelijk voorzienbare schade, waaronder reeds gemaakte kosten, niet-annuleerbare bestellingen, reeds geproduceerd maatwerk en gederfde marge, verminderd met de kosten die door de annulatie worden bespaard. Partijen kunnen in de offerte een redelijke forfaitaire annuleringsvergoeding bepalen. Wanneer maatwerk reeds volledig is geproduceerd, kan de vergoeding oplopen tot de contractprijs voor dat maatwerk, verminderd met aantoonbaar bespaarde kosten of realiseerbare restwaarde.

8.2. Klachten worden zo spoedig mogelijk schriftelijk gemeld via info@poortland.be of per brief aan de maatschappelijke zetel. Partijen streven eerst naar een praktische oplossing, zonder dat dit het recht op gerechtelijke stappen beperkt.

8.3. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Behoudens dwingende bevoegdheidsregels zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd. Partijen kunnen na het ontstaan van een geschil schriftelijk een andere bevoegde rechtbank of een vorm van bemiddeling overeenkomen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Elke partij is aansprakelijk voor de directe en redelijk voorzienbare schade die het gevolg is van een aan haar toerekenbare contractuele tekortkoming. De benadeelde partij neemt redelijke maatregelen om haar schade te beperken.

9.2. Voor zover wettelijk toegestaan is Poortland niet aansprakelijk voor zuiver indirecte gevolgschade zoals verlies van productie, winst, omzet of contracten, behalve wanneer deze schade het gevolg is van opzet, zware fout of een tekortkoming aan een essentiële verbintenis waarvan uitsluiting de overeenkomst zou uithollen.

9.3. Voor zover wettelijk toegestaan is de totale contractuele aansprakelijkheid van Poortland voor een schadegeval beperkt tot de netto contractwaarde van het deel van de levering of werken waarop de schade betrekking heeft. Deze beperking geldt niet bij opzet, zware fout, aantasting van lichamelijke integriteit of in andere gevallen waarin een aansprakelijkheidsbeperking wettelijk verboden of kennelijk onrechtmatig is.

9.4. Poortland is niet aansprakelijk voor schade die uitsluitend voortvloeit uit foutieve instructies, gegevens of materialen van de klant, uit ingrepen van derden of uit gebruik in strijd met de meegedeelde voorschriften, voor zover Poortland de risico’s niet kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

10. OVERMACHT EN GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

10.1. Onder overmacht wordt verstaan een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis buiten de redelijke controle van de getroffen partij die de uitvoering van een verbintenis tijdelijk of definitief onmogelijk maakt. De getroffen partij meldt de gebeurtenis en de vermoedelijke gevolgen zo spoedig mogelijk en neemt redelijke maatregelen om de schade te beperken.

10.2. Tijdens tijdelijke overmacht worden de getroffen verplichtingen geschorst voor zover uitvoering onmogelijk is. Indien de verhindering langer duurt dan redelijkerwijs aanvaardbaar is, treden partijen in overleg; bij een blijvende onmogelijkheid gelden de wettelijke gevolgen van overmacht.

10.3. Wanneer zich na contractsluiting onvoorzienbare omstandigheden voordoen die de uitvoering buitensporig bezwarend maken en aan de wettelijke voorwaarden voor imprevisie voldoen, kan de getroffen partij om heronderhandeling verzoeken. Partijen onderhandelen te goeder trouw; tijdens de onderhandelingen blijven de verbintenissen in beginsel gelden, behoudens andersluidende wettelijke regel of schriftelijk akkoord.